

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५३

English title: Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Officials of Constitutional Bodies Act, 1997

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०५३ । १ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । २. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । १ । १२ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५३ सालको ऐन नं. १६ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३" रहेकोछ । (२) यो ऐन दफा ३ को उपदफा (१) २०५२ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ र अन्य दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (क) "संवैधानिक निकायका पदाधिकारी" भन्नाले नेपालको संविधान बमोजमि नयुक्त हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी समझनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ख) "प्रमुख पदाधिकारी" भन्नाले नेपालको संविधान बमोजमि नयुक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, नरिवाचन आयोगको प्रमुख नरिवाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष, आदवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष, मधेसी आयोगको अध्यक्ष, थारु आयोगको अध्यक्ष र मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) "पदाधिकारी" भन्नाले नेपालको संविधान बमोजमि नयुक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त, लोक सेवा आयोगको सदस्य, नरिवाचन आयोगको नरिवाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य, आदवासी जनजाति आयोगको सदस्य, मधेसी आयोगको सदस्य, थारु आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्य समझनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ।

३. पारिश्रमिक: (१) प्रमुख पदाधिकारीलाई मासिक छ हजार सातसय रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई मासिक पाँचहजार नौसय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइनेछ । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्नेछ । यसरी नेपाल सरकारले पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएमा वा नजिले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा वा मृत्यु भएमा वा अरू कुनै कारणबाट नजिले पदबाट अवकाश पाएमा नजिले आफ्नो पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ । (४) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले उपदफा (३) बमोजमि पाउने पारिश्रमिक वा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार नजिले वा नजिले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । नजिको मृत्यु भएमा नजिले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाएको व्यक्तिलाई जीवित रहेनछ भने त्यस्तो पारिश्रमिकको रकम नजिको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ । ४. आवास सुविधा: (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लनुपरेमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई घरभाडा बापत प्रतिमास नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजमिको रकम दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बन्दोबस्त भएको सरकारी घरको मर्मत, सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (३) नजिको घरमा बस्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई घर मर्मत र सरसफाइको निमित्त मासिक एकहजार पाँचसय रुपैयाँ दिइनेछ । (४) यस दफा बमोजमिको सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । ५. बजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा: (१) प्रमुख पदाधिकारीको आवासमा जडान गरिएको एक लाइन टेलिफोनको जडान खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । नजिको आवासमा जडान गरिएको बजुली, धारा र टेलिफोन महसुल बापत तनि कलममा गरी मासिक एकहजार दुईसय रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) पदाधिकारीको आवासमा जडान गरिएको एक लाइन टेलिफोनको जडान खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (३) पदाधिकारीलाई बजुली, धारा र टेलिफोन

महसुल बापत मासकि सातसय रुपैयाँ दइनेछ । ६. सवारी तथा इन्धन सुवधि: (१) प्रमुख पदाधिकारीलाई सवारीको नमित्त ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासकि एकसय पचास लटर पेट्रोल र त्रैमासकि पाँच लटर मोबलि उपलब्ध गराइनेछ । (२) प्रत्येक पदाधिकारीलाई सवारीको नमित्त ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासकि एकसय लटर पेट्रोल र त्रैमासकि पाँच लटर मोबलि उपलब्ध गराइनेछ । (३) आफ्नो नजिी मोटर प्रयोग गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई ड्राइभरको नमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरू अड्क बराबरको रकम तथा उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भए बमोजमि नजिहरूले पाउने पेट्रोल र मोबलि उपलब्ध गराइनेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि उपलब्ध गराएको मोटरको मर्मत र सम्भार तथा गरीजको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरे बमोजमि हुनेछ । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पेट्रोल र मोबलिको बलि भौचर बुझाउनु पर्नेछैन । (६) यस दफा बमोजमिको सुवधि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई नजिको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दइनेछ । परिच्छेद-३ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता । ७. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी कामको सलिसलामा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर भ्रमण गर्दा देहाय बमोजमि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दइनेछ :- । (क) दैनिक भत्ता : प्रमुख पदाधिकारीलाई प्रतदिनि एकसय पैसठी रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई प्रतदिनि एकसय चालीस रुपैयाँ । (ख) भ्रमण भत्ता : (१) पैदल भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई प्रत कोस पच्चीस रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई प्रत कोस पन्ध्र रुपैयाँ । (२) बसबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा । (३) रेलबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने एयर कण्डिशन भएको ठाउँमा एयर कण्डिशनको र सो नभएको ठाउँमा पहिलो दर्जाको टिकिट खर्च र पदाधिकारीलाई पहिलो दर्जाको टिकिट खर्च । (४) हवाई जहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने टिकिट खर्च । (५) अन्य सवारीबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा । (२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन, आदमि भाग लनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर भ्रमण गर्दा देहाय बमोजमि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दइनेछ :- । (क) दैनिक भत्ता : (१) जापान, दक्षिण कोरिया र फलिपिन्स बाहेक अन्य सबै एशियाली मुलुकहरूमा एकसय अमेरिकी डलर । तर भारतको हकमा त्यस्तो परवितर्य वदिशी मुद्रा बराबर भारतीय मुद्रामा दैनिक भत्ता दइनेछ । (२) जापान, दक्षिण कोरिया र फलिपिन्स लगायत बाँकी सबै मुलुकहरूमा एकसय पच्चीस अमेरिकी डलर । (ख) भ्रमण भत्ता : (१) मोटरबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बलि बमोजमिको मोटर भाडा । (२) रेलबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने एयर कण्डिशन भएको ठाउँमा एयर कण्डिशनको र सो नभएको ठाउँमा पहिलो दर्जाको टिकिट खर्च र पदाधिकारीलाई पहिलो दर्जाको टिकिट खर्च । (३) हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने बजिनेस दर्जाको टिकिट खर्च र पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने इकोनोमी दर्जाको टिकिट खर्च । (४) जलमार्गबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बलि बमोजमिको खर्च । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर वदिशी राष्ट्रको अतिथिको रूपमा औपचारिक भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो राष्ट्रमा रहनुजेल सम्म उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि पाउने दैनिक भत्ताको आधाको दरले मात्र दैनिक भत्ता पाउनेछ ।

८. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रमणबाट फर्केको दिनको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता फर्केको दिनको अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने न्यूनतम दैनिक भत्ताको आधा हुनेछ । (२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको नमित्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रमणबाट फर्केको मितिले पैतीस दिनभतिर भ्रमण बलि भरी कोस प्रमाण, लगबुक, भर्पाई आदि आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

९. बीमा सुवधि र उडान कर : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारी कामको सलिसलामा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर वा बाहिर भ्रमण गर्दा तीनलाख रुपैयाँको बीमा खर्च र उडान कर बापत लाग्ने रकम दइनेछ । १०. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज । ११. लुगा भत्ता : (१) सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन आदमि भागलनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जाँदा तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता बापत प्रमुख पदाधिकारीले चारहजार नौसय पचास रुपैयाँ र पदाधिकारीले चार हजार दुईसय रुपैयाँ पाउनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जाँदा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो श्रीमती लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । वा श्रीमान समेत साथमा लैजाने स्वीकृति पाएमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । श्रीमती वा श्रीमानको लागि आफ्नो एक महनिको पारिश्रमिकको आधा रकम तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता बापत पाउनेछ । १२. नेता भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्वमण्डलको नेताको रूपमा वदिशमा जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पच्चीस प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एक सदस्यीय प्रतिनिधित्वमण्डल जाँदा नेता भत्ता दइने छैन । १३. भैपरी आउने खर्च : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही

नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का वभिनिन जलिलामा वस्तुस्थितिअध्ययन भ्रमणमा जाँदा खर्चको फाँटवारी बुझाउनु नपर्ने गरी वर्षको बढीमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटकको नमित्त एकहजार रुपैयाँ अतथिसत्कार बापत भैपरी आउने खर्च पाउनेछ । (२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, उत्सव, समारोह आदिमा भागलनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले नर्णय गरे बमोजमिको रकम भैपरी आउने खर्च बापत दडिनेछ । त्यसरी दडिएको भैपरी आउने खर्चको बलि भर्पाई बुझाउनु पर्नेछ ।

१४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । चाडपर्व खर्च : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले खाईपाई आएको एक महनिाको पारश्र्मकि बराबरको रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । चाडपर्व खर्च बापत पाउनेछ । १५. बदि : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पूरा पारश्र्मकि सहतिको देहाय बमोजमिका बदिाहरू पाउन सक्नेछन् :- । (क) पर्व बदि र भैपरी आउने बदि, । (ख) घर बदि, । (ग) बरिामी बदि , । (घ) करिया बदि, । (ङ) वशिष बदि । (२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बदि ६ दनि र पर्व बदि ६ दनि लनि पाउनेछ । (३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले काम गरेको अवधको एघार दनिको नमित्त एक दनिको दरले घर बदि पाउनेछ । घर बदि बढीमा एकसय पचास दनिसम्म संचति गरी राख्न सक्निछ । घर बदिाको प्रयोजनको नमित्त काम गरेको अवध कायम गर्दा भैपरी आउने बदि र पर्व बदि बसेको दनि र सार्वजनिक बदिाको दनि समेत काम गरेको दनिमा जोडनिछ । (४) एकसय बीस दनि भन्दा बढी घर बदि संचति हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सो बढी घर बदिामध्ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्म संचति रहेको घर बदिामध्ये बढीमा तीस दनि सम्मको घर बदि बापत नजिले । खाईपाई आएको पारश्र्मकिको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा एकमुष्ट लनि सक्नेछ । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष पन्ध्र दनिका दरले बरिामी बदि पाउन सक्नेछ । त्यस्तो बरिामी बदि जतपिनसंचति गरी राख्न सक्निछ । कुनै कडा रोग लागिस्वीकृत चकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बरिामी बदि बाँकी नभए दुई महनिसम्म पारश्र्मकि सहतिको र त्यस्तो पारश्र्मकि सहतिको थप बरिामी बदि लडिसकेपछि एक पटकमा थप चार महनिसम्म र सेवाको अवधि भरमा बाह्र महनिामा नबढ्ने गरी बनि पारश्र्मकिको बरिामी बदि पाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पारश्र्मकि सहतिको थप बरिामी बदि लाँदा प्रत्येक दुई दनि थप बरिामी बदि बापत एक दनिका दरले घर बदि कट्टी गरनिछ । (६) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफै करिया बस्नु परेमा कुलधर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दनिसम्मको करिया बदि लनि पाउनेछ । (७) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले देहाय बमोजमि वशिष बदि पाउन सक्नेछ र त्यस्तो बदि आधा पारश्र्मकि सहतिको हुनेछ :- । (क) एक पटकमा एक महनिामा नबढाई, र । (ख) सेवाको अवधिभरमा जम्मा तीन महनिामा नबढाई । (८) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्तिसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नयुक्त भएमा सो पदमा वा सेवामा रहँदाको नजिको संचति बदि सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट नजिलाई वञ्चति गरनि छैन । (९) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) बमोजमि संचति रहेको बदि बापत नजिको अधिकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको पारश्र्मकिको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लनि पाउनेछ ।

१६. बदि दनि अधिकारी : पर्व बदि र झपहरी आउने बदि बाहेक दफा १५ मा उल्लिखित अन्य बदिाहरू प्रमुख पदाधिकारीले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । राष्ट्रपतबाट र पदाधिकारीले सम्बन्धति प्रमुख पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । परचिछेद-४ । उपचार खर्च, नवृत्तभरण र उपदान । १७. उपचार खर्च : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफू बरिामी भई उपचार गराउँदा देहाय बमोजमिको उपचार खर्च पाउनेछ :- । (क) स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बलि बमोजमिको खर्च र अस्पतालको चकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजमि खरदि गरेको औषधिखर्च, । तर चकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको नदिान (डाइग्नोसिस) उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (ख) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै कसिमिको चरिफार (सर्जकिल अपरेसन) गर्दा लागेको बलि बमोजमिको खर्च । तर नजी नर्सडि होममा चरिफार गरेको खर्च भने दडिने छैन । (ग) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागितोकिए बमोजमि बलि बमोजमिको खर्च । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुल सेवा अवधिभर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने बाह्र महनिाको पारश्र्मकि भन्दा बढी रकमको उपचार खर्च दडिने छैन । (३) नेपाल सरकारद्वारा नयुक्त चकित्सकहरूको समतिलि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सफिरशि गरेमा वदिशमा गई उपचार गराउन चाहने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजमि पाउने उपचार खर्चको अतरिकित नेपाल सरकारले उचति ठहराएको थप आर्थिक सहायता दनि सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि पाउने उपचार खर्च लनि नपाउँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दफा १९ को उपदफा (१) मा तोकिएको व्यक्तिलि लनि पाउनेछ । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सगोलको पति, पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बरिामी भएमा उपदफा (२) बमोजमि पाउने अधिकतम उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासम्म बलि बमोजमि भएको उपचार खर्चको नब्बे प्रतशित रकम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लनि पाउनेछ । त्यस्तो उपचार खर्च माग गर्दा रोगको नदिान (डाइग्नोसिस) उल्लेख गरिएको चकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन पनि पेश गर्नु पर्नेछ । तर यस उपदफा बमोजमि पाउने उपचार खर्च एक पटकमा

त्यस्तो पदाधिकारीको एक महानिको पारश्रमिक भन्दा बढी हुने छैन । (६) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पतवि पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बरिमी भई वदिशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बलि बमोजमिको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजमि लागेको औषधि उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम उपदफा (२) बमोजमि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने रकममध्येबाट पाउनेछ ।

(७) उपदफा (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पतवि पत्नी, आमा वा बाबु, कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च पाउने छैन । (८) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश प्राप्त गर्दा उपदफा (२) बमोजमि कुल सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्च मध्ये केही लई वा नलई उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भएजति रकमको दुई तहार्ईको हिसाबले हुने एकमुष्ट रकम त्यस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश प्राप्त गरेपछि लानि पाउनेछ । तर नवित्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो बाँकी भएजति पूरै रकम त्यसरी सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट लानि पाउनेछ । (९) यस दफा बमोजमि उपचार खर्च माग गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालयमा उपस्थिति हुन नसक्ने गरी बरिमी भएको अवस्थामा बरिमी बढि बाँकी भएसम्म बरिमी बढि नै माग गर्नु पर्नेछ । बरिमी बढि नभएमा मात्र अन्य बढि माग गर्न पाउनेछ । (१०) यस दफा बमोजमि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाएको उपचार खर्चको विवरण त्यस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको बढिको अभिलेख र व्यक्तिगत अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ । १८. नवित्तभरण वा उपदान : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नयुक्त भएको व्यक्तिसो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजिले देहाय बमोजमिको नवित्तभरण वा उपदान पाउनेछ :- । (क) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरसकेको भए आफ्नो मासिक पारश्रमिकको छैसठ्ठी प्रतिशत रकम मासिक नवित्तभरण । (ख) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरसकेको व्यक्तिसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नयुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजिले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा हुने रहेछ भने निजिले खण्ड (क) बमोजमिको मासिक नवित्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक नवित्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :- । जम्मा सेवा वर्ष $\times$ मासिक पारश्रमिक । ५० । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सरकारी सेवामा काम गरेको अवधि" भन्नाले नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संगठित संस्थाबाट नवित्तभरण पाउन । सक्ने कानून बमोजमि कुनै पदमा नयुक्त भै काम गरेको अवधिलाई जनाउँनेछ । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि हिसाब गर्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा अवधि दश वा बीस वर्ष नपुग्ने भएमा जति वर्ष सेवा पूरा भएको छ सो पूरा गरेको वर्ष संख्यालाई निजिले पाईएको डेढ महानिको पारश्रमिकको अड्कले गणना गर्दा हुन आउने अड्क बराबरको एकमुष्ट उपदान रकम पाउनेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि नवित्तभरणको अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारी वा सो दुवै पदमा काम गरेको अवधिमि संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमा वा सो दुवै पदमा काम गरेको कुल अवधिको आधा जोडी गणना गरनेछ ।

(३) कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपदान पाइसकेको कुनै व्यक्तिसंवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नयुक्त भएमा निजिले त्यसरी नयुक्त भएको एक वर्ष भित्र आफूले अघि पाएको उपदानको पूरा रकम फर्ति गरेमा मात्र निजिले अघि गरेको सेवा अवधि नवित्तभरणको प्रयोजनको लागि गणना गरनेछ । (४) यस दफा बमोजमि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने उपदानको रकम निजको बाह्र महानिको पारश्रमिक रकम भन्दा बढी हुने छैन । (५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारश्रमिक वृद्धि हुँदा खाईपाई आएको पारश्रमिकमा जति रकम वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तहार्ई रकम नवित्तभरण पाइरहेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नवित्तभरणको रकममा पनि थप गरनेछ । (६) कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नयुक्त भई यस ऐन बमोजमि पनि नवित्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजिले अघि पाइरहेको नवित्तभरण र यस ऐन बमोजमि पाउने नवित्तभरण मध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ । (७) माथि उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको आधारमा पदबाट हटाइएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले यस ऐन बमोजमिको नवित्तभरण वा उपदानको सुविधा पाउने छैन । १९. पारिवारिक नवित्तभरण वा उपदान : (१) देहायका अवस्थामा देहायका अवधिसम्मको लागि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू मध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा वा कसैलाई पनि निइच्छाएकोमा निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये निजको हकदारलाई दफा १८ बमोजमिको नवित्तभरण वा उपदान दिनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएदेखि सात वर्ष सम्म, । (ख) दफा १८ बमोजमि नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष नपुगेको बाँकी अवधिसम्म । (२) पदमा बहाल छँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा र दफा १८ बमोजमि नवित्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने सो उपदानको रकम निजको परिवारका सदस्यहरू मध्ये उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिलाई पाउनेछ । (३)

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा बहाल छँदै वा नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा नजिको वधिवार्ता वा वधुर पतिले उपदफा (१) बमोजमि पारिवारिक नवित्तभरण पाउने भएमा सो नवित्तभरण पाउने अवधिभुक्तान भएको मतिदिखि तयस्ती नवित्तभरण नपाउने भएमा वा नजिको पतिले वधिवार्ता पत्नीले नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष व्यतति भइसकेपछि नजिको पतिले वधिवार्ता पत्नीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मतिदिखि आजीवन नजिको वधुर पतिले वधिवार्ता पत्नीले नवित्तभरणको आधा रकम पाउनेछ ।

(४) बहालवाला संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारश्रमिक वृद्धि हुँदा खाईपाई आएको पारश्रमिकमा जतरिकम वृद्धि भएको छ तयसको दुई तहिई रकम उपदफा (१) र (३) बमोजमि पारिवारिक नवित्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाईपाई आएको पारिवारिक नवित्तभरण रकममा पनथिप गरिनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ द्वारा थप । १९क. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारश्रमिक सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । परिच्छेद-५ । वविधि । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । २०. कार्यवाहकको व्यवस्था : (१) कुनै प्रमुख पदाधिकारी बढि बसेकोमा बढिको अवधिभर वा प्रमुख पदाधिकारीको पद रक्ति हुन आएको अवस्थामा तयस्ती रक्ति पद पूर्तति भएसम्मको लागि सम्बन्धति संवैधानिक निकायका वरिष्ठतम पदाधिकारीले कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्नेछ । तर महालेखापरीक्षकको हकमा सो वभागको वरिष्ठतम उपमहालेखापरीक्षकले कार्यवाहक महालेखापरीक्षक भई काम गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्ने व्यक्तिले तयसरी कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भएको अवधिभरको लागि प्रमुख पदाधिकारीले पाए सरह पारश्रमिक र सुवधि पाउनेछ । तर कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भएको कारणले मात्र यस ऐन बमोजमि तयस्ती पदको नवित्तभरण, उपदान आदि सुवधि पाउने छैन । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । २०क. उमेरको गणना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको उमेर देहायका आधारमा गणना गर्दा जुन उमेरबाट नजि पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ :- । (क) नजिले पेश गरेको शकिषण संस्थाको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्म दनि वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, । (ख) नजिको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्म दनि वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, वा । (ग) नजिको वैयक्तिक नोकरी वविरण (सटिरोल) मा लेखिएको जन्म दनि वा वर्षबाट हुन आउने उमेर । २१. सञ्चय कोष : नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चय कोष कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतशित रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ । २२. थप सुवधि : (१) भैपरी आउने बढि र पर्व बढि बाहेक अन्य कुनै पनबढि नलई तीन वर्ष बतिाइसकेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफूले पकाएको घर बढिमा आफ्नो घर जाँदा र घरबाट फर्कदा यो ऐनबमोजमि नजिले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधाको दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ । तर परिवारका सदस्यले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने छैन । (२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गर्दा वा स्वीकृत गराई राजीनामा गर्दा नजिको संचति रहेको घर बढिबाट बढीमा एक सय बीस दनिसम्मको र बरिामी बढिको तलब नजिले सो बखतमा खाईपाई राखेको तलबको दरले एकमुष्ट पाउनेछ । बहाल छँदै मृत्यु भएकोमा पनितयस्ती तलब, नवित्तभरण वा उपदान पाउने नजिको परिवारका सदस्यले पाउनेछ ।

२३. बाटो म्याद : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घर बढिमा घर जाँदा र घर बढि भुक्तान गरी घरबाट आफ्नो कार्यालयमा हाजरि हुन आउँदा वर्षको एकपटक पैदलको बाटोलाई आठ कोसको नमितित एक दनिको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जतरिदिनि लाग्ने हो तयतदिनि बाटो म्याद पाउनेछ । तर घर बढिमा घर नगई अन्यत्र जान वा बस्नको नमितित बाटो म्याद दडिने छैन । बाटो म्याद दँदा सबैभन्दा छटि साधनद्वारा सबैभन्दा छटि बाटोको दडिनेछ र जाँदा आउँदा वास्तविक लागेको दनि भन्दा बढी दडिने छैन । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । २४. शपथ ग्रहण : आफ्नो कार्यभार समहालनु अघि प्रमुख पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष अनुसूची बमोजमिको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २५. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन्:- । (क) महालेखापरीक्षकको पारश्रमिक, सेवाको शर्त तथा पदावधि ऐन, २०२३ । (ख) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूको पारश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०२६ । (ग) नरिवाचन आयुक्तहरूको पदावधि, पारश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त तथा सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०२६ । (घ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूको पारश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुवधि सम्बन्धी २०५० । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐनहरू बमोजमि भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजमि नै भएका मानिनेछन् । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त गरेको पारश्रमिक तथा अन्य सुवधिहरू यसै ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको मानिनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेका सुवधिहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनितयस्ती पदमा बहाल रहेसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अख्तियार दुरुपयोग नविरण आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र प्रमुख नरिवाचन आयुक्त तथा नरिवाचन आयुक्तहरूको पदबाट

अवकाश प्राप्त गरी नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले यसै ऐन बमोजमि नवित्तभरण पाएको माननिछ । द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरएका शब्दहरू: । "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । अनुसूची । (दफा २४ सँग सम्बन्धति) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य नष्टिपूर्वक प्रतज्ञिज्ञा गर्दछ । ईश्वरको नाममा शपथ लन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । नेपालका संविधान प्रतपूर्ण वफादार रहँदै पदको कामकाज प्रचलति कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चितिइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारतिका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलिमा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै कसिमिबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मति: हस्ताक्षर ।